QueroBolsa allevo MELHOR ESCOLA

CARTA DE DEFESA – REAPRESENTAÇÃO DE CHARGEBACK

ALLEVO SERVICOS DE INTERNET LTDA, anteriormente denominada como MELHOR ESCOLA SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.

CNPJ: 17.669.221/0001-50
Endereço: Avenida Nove de Julho, nº 765, Sala 31, box nº A0169, Edifício Apollo Center, Jardim Apolo – São José dos Campos/SP

Prezados,

No intuito de contribuir para a adequada análise do presente processo de reapresentação de *chargeback* sob o código 4190832530 referente a transação via cartão de crédito no importe de R$566,50, apresentamos abaixo os esclarecimentos necessários.

I. Da Atividade Desenvolvida pela Empresa e Natureza do Serviço Prestado

O Melhor Escola é um produto de tecnologia educacional integrante de um ecossistema educacional consolidado, lançado em 2010, com o objetivo de ampliar o acesso de estudantes brasileiros ao ensino básico pelo fornecimento de bolsas de estudos.

Por meio de sua plataforma digital (www.melhorescola.com.br), atua como marketplace educacional, conectando responsáveis por alunos a instituições de ensino, oferecendo bolsas de estudo com descontos sobre as mensalidades.

A operação do produto é pautada pelos princípios da boa-fé objetiva, transparência e segurança da informação, disponibilizando aos usuários todas as condições contratuais previamente à contratação.

II. Da relação consumerista

O motivo de **desacordo comercial** pressupõe a existência de divergência relevante entre o produto ofertado e aquele efetivamente entregue, ou ainda o

descumprimento das condições previamente informadas ao consumidor, o que **não se verifica no presente caso**.

Em **11/12/2024**, a consumidora **FULANA DE TAL**, CPF nº **000.000.000-00**, realizou, de forma **livre, consciente e voluntária**, a contratação junto à plataforma **Melhor Escola**, conforme transação nº **3660419994**, referente à **aquisição de bolsa de estudos de natureza digital**, após ter tido **pleno acesso às informações essenciais do produto**, incluindo instituição de ensino, percentual de desconto, período de vigência, valor cobrado, bem como às **regras de utilização, renovação, cancelamento e reembolso**.

No momento da contratação, todas as condições comerciais foram **claramente apresentadas**, sendo a adesão formalizada por meio de **aceite eletrônico**, devidamente registrado nos sistemas da Reclamada.

PRINT METABASE

Dentre tais condições, constava expressamente a **política de renovação da bolsa**, mediante pagamento da taxa de manutenção para o período letivo subsequente, condição indispensável para a preservação do desconto concedido, que está sendo devidamente aplicado de acordo com a confirmação da Instituição de Ensino.

PRINT DE CONFIRMAÇÃO DA ESCOLA

Contudo, caso o consumidor opte pelo cancelamento do benefício, ou já o tenha feito perante a Escola, é necessário que entre em contato via atendimento dessa empresa e solicite formalmente o cancelamento, que será analisado e efetuado por procedimento adequado, cessando assim as cobranças.

Dessa forma, resta evidenciado que o consumidor **teve ciência prévia, clara e inequívoca das regras contratuais**, não havendo qualquer divergência entre o serviço ofertado e aquele efetivamente disponibilizado. Inexiste, portanto, desacordo comercial, mas apenas a tentativa posterior de questionamento de condição expressamente aceita no ato da contratação.

III. Do Uso de Cartão de Terceiro e do Vínculo Familiar

Cumpre esclarecer que os beneficiários finais das bolsas de estudo são, em sua maioria, **menores de idade**, não possuindo renda própria, sendo prática comum que o pagamento seja realizado por **pais, responsáveis legais ou outros familiares**.

No caso concreto, **ambas as transações foram realizadas com cartão de crédito de terceiro**, o qual possui **vínculo familiar direto com a consumidora**, conforme demonstrado no **termo de adesão e documentos anexos**.

Observa-se, inclusive, a coincidência de sobrenomes entre o titular do cartão, o responsável e o aluno beneficiário, afastando qualquer indício de uso indevido ou fraude.

MELHOR ESCOLA | QueroBolsa

Código de validação: 78A8DACA2D8F8E4F91DD6A4227488B6B

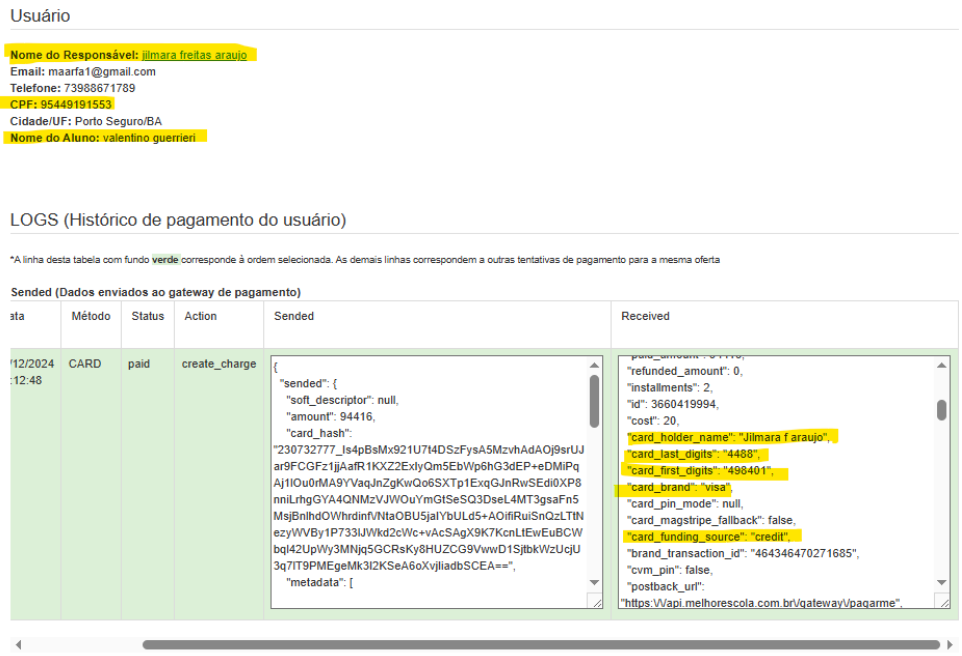
Comprovante da bolsa

Este documento comprova o pagamento e a reserva da sua bolsa de estudo, garantida nas condições abaixo descritas.

Nome do aluno: valentino guerrieri
Nome do responsável: jilmara freitas araujo
CPF do responsável: 954.491.915-53
E-mail: maarfa1@gmail.com

Data da compra da bolsa: 11/12/2024 10:03:49
Porcentagem de desconto: 30%
Mensalidade com desconto: R$ 786,80
* O valor pago para garantir a bolsa foi de R$ 944,16

Escola: Centro De Educação Beija-flor
Ano letivo: 2025
Série: Ensino Médio - 2° Ano
Turno: Manhã
Endereço: Rua Evaldo Bento Vieira (antiga Rua 9), 75 Porto Seguro - ba



Usuário

Nome do Responsável: jilmara freitas araujo
Email: maarfa1@gmail.com
Telefone: 73988671789
CPF: 95449191553
Cidade/UF: Porto Seguro/BA
Nome do Aluno: valentino guerrieri

LOGS (Histórico de pagamento do usuário)

*A linha desta tabela com fundo verde corresponde à ordem selecionada. As demais linhas correspondem a outras tentativas de pagamento para a mesma oferta

Sended (Dados enviados ao gateway de pagamento)

ata	Método	Status	Action	Sended	Received
12/2024 :12:48	CARD	paid	create_charge	{ "sended": { "soft_descriptor": null, "amount": 94416, "card_hash": "230732777_Is4pBsMx921U7I4DSzFysA5MzvhAdAOj9srUJar9FCGFz1jjAafR1KXZ2ExIyQm5EbWp6hG3dEP+eDMiPqAj1IOu0rMA9YVaqJnZgKwQo6SXTp1ExqGJnRwSEdi0XP8nniLrhgGYA4QNMzVJWOuYmGtSeSQ3DseL4MT3gsaFn5MsjBnlhdOWhrdinfVNtaOBU5jaIYbULd5+AOifiRuiSnQzLTtNezyWVBy1P733IJWkd2cWc+vAcSAgX9K7KcnLtEwEuBCWbql42UpWy3MNjq5GCRsKy8HUZCG9VwwD1SjtbkWzUcjU3q7IT9PMEgeMk3I2KSeA6oXvjliadbSCEA==", "metadata": [	{ "refunded_amount": 0, "installments": 2, "id": 3660419994, "cost": 20, "card_holder_name": "Jilmara f araujo", "card_last_digits": "4488", "card_first_digits": "498401", "card_brand": "visa", "card_pin_mode": null, "card_magstripe_fallback": false, "card_funding_source": "credit", "brand_transaction_id": "464346470271685", "cvm_pin": false, "postback_url": "https://api.melhorescola.com.br/gateway/pagarme",

IV. Da Transparência das Informações e Possibilidade de Cancelamento

A plataforma do Melhor Escola disponibiliza, de forma clara e acessível, **todas as informações relativas às cobranças, histórico de pagamentos e regras contratuais**, permitindo o acompanhamento integral pelo usuário a qualquer tempo.

Ademais, o **pedido de cancelamento** é procedimento simples, amplamente divulgado e disponível ao consumidor, desde que observados os requisitos contratuais — o que não foi solicitado antes da cobrança questionada.

Eventual desorganização financeira ou desconhecimento posterior da cobrança **não configura fraude**, tampouco autoriza o uso indevido do mecanismo de *chargeback*.

V. Da Boa-fé da Empresa e da Improcedência do Chargeback

No momento da contratação, os **termos da bolsa e do plano semestral** foram apresentados de forma clara e objetiva, em conformidade com o **art. 31 do Código de Defesa do Consumidor**.

Não há qualquer conduta ilícita, omissiva ou dolosa por parte da empresa. Ao contrário, a reserva da bolsa para o aluno beneficiário **impediu que outro estudante usufruísse do mesmo desconto**, reforçando o efetivo cumprimento da obrigação contratual.

Diante disso, resta evidente que o **motivo "desacordo comercial" não**

encontra respaldo fático ou jurídico, devendo o *chargeback* ser julgado improcedente.

VI. Conclusão

Diante de todo o exposto, requer-se o **reconhecimento da legitimidade da transação** e o **cancelamento definitivo do *chargeback***, com a consequente manutenção do valor repassado à empresa.

Anexamos os documentos comprobatórios que demonstram a regularidade da operação.

Certos de que os esclarecimentos prestados são suficientes para uma decisão favorável, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,
Departamento Financeiro - Melhor Escola